

Índice

2. Comentário dos diretores	
2.1 Condições financeiras e patrimoniais	1
2.2 Resultados operacional e financeiro	13
2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases	17
2.4 Efeitos relevantes nas DFs	19
2.5 Medições não contábeis	20
2.6 Eventos subsequentes as DFs	22
2.7 Destinação de resultados	24
2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs	26
2.9 Comentários sobre itens não evidenciados	27
2.10 Planos de negócios	28
2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional	30
5. Política de gerenciamento de riscos e controles internos	
5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado	31
5.2 Descrição dos controles internos	35
5.3 Programa de integridade	37
5.4 Alterações significativas	41
5.5 Outras informações relevantes	42

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

2.1 COMENTÁRIOS DOS DIRETORES

Os diretores da Companhia apresentam, nesta seção, informações que visam a permitir aos investidores e ao mercado em geral analisar a situação da Companhia pela perspectiva da administração. Abaixo discorrem, dentre outros aspectos, sobre fatos, tendências, compromissos ou eventos importantes que, impactam ou poderiam impactar as condições financeiras e patrimoniais da Companhia.

Todos os valores a seguir estão expressos em R\$ mil, exceto quando indicado de outra forma.

A) CONDIÇÕES FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS GERAIS

A Companhia é a maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado ("ABEGAS").

Em 31 de dezembro de 2022, sua carteira era composta por 2.380.847 clientes dos segmentos residencial, comercial, industrial, além de usinas termoeletricas, plantas de cogeração e postos de gás natural veicular (GNV), em comparação com 2.232.288 clientes em 31 de dezembro de 2021, representando uma variação de 6,7%.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, o volume de venda da Companhia por meio de uma rede de distribuição de mais de 20 mil quilômetros totalizou 4.596.464 de metros cúbicos (4.859.076 de metros cúbicos no exercício de 2021), apresentando decréscimo de 5,4% quando comparado ao ano de 2021. Sua receita líquida no exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foi de R\$ 17.414.153 (R\$ 11.709.713 em 31 de dezembro de 2021), apresentando acréscimo de 48,7% quando comparado ao ano de 2021.

Em 31 de dezembro de 2022, o patrimônio líquido da Companhia foi de R\$ 1.032.753, representando um decréscimo de 6,6% em relação àquele apresentado em 31 de dezembro de 2021 (R\$ 1.105.217). O lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foi de R\$ 1.811.479 e o EBITDA de R\$ 3.222.267, enquanto o lucro líquido no exercício social do ano anterior totalizou R\$ 2.119.121 e o EBITDA foi de R\$ 3.015.425.

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apresentava endividamento líquido (empréstimos e financiamentos, debêntures, derivativos e arrendamento mercantil (-) caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários) de R\$ 5.268.864, valor esse que representava 5,10 vezes o patrimônio líquido, 1,64 vezes o EBITDA.

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentava endividamento líquido (empréstimos e financiamentos, debêntures e arrendamento mercantil (-) resultado de derivativos (-) caixa e

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários) de R\$ 4.790.650, valor esse que representava 4,33 vezes o patrimônio líquido, 1,59 vezes o EBITDA.

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apresentava índice de liquidez corrente de 1,25, enquanto em 31 de dezembro de 2021, este índice era de 0,91.

A tabela abaixo apresenta os principais indicadores levados em consideração por administradores da Companhia na condução de seus negócios:

	Exercício encerrado em 31 de dezembro de	
<i>Indicadores financeiros (em R\$ mil)</i>	2022	2021
Receita Líquida	17.414.153	11.709.713
Lucro Líquido	1.811.479	2.119.121
EBITDA	3.222.267	3.015.425

B) ESTRUTURA DE CAPITAL

O setor de distribuição de gás canalizado requer uso intensivo de capital. A Companhia realiza frequentemente captações por meio do mercado financeiro e de capitais para financiar suas estratégias de crescimento e a condução de suas operações.

Os Diretores da Companhia informam que, em 31 de dezembro de 2022, a estrutura de capital da Companhia era composta por 12,73% de capital próprio e 87,27% de capital de terceiros. Em 31 de dezembro de 2021, a estrutura de capital da Companhia era composta por 14,14% de capital próprio e 85,86% de capital de terceiros.

A Companhia acredita que sua atual estrutura de capital apresentou no período indicado uma estrutura equilibrada entre capital próprio e de terceiros, e condizente, em sua visão, com suas atividades, na proporção apresentada na tabela abaixo:

<i>Indicadores financeiros (em R\$ mil)</i>	Exercício encerrado em 31 de dezembro de	
R\$	2022	2021
Capital social	536.315	536.315
Reserva de capital	(34.230)	(20.972)
Reservas de reavaliação	5.761	5.761
Ajuste de avaliação patrimonial	(78.922)	(103.980)
Reservas de lucros	603.829	688.093
Patrimônio líquido	1.032.753	1.105.217
Capital de terceiros (*)	7.079.416	6.709.767
Passivo circulante	3.844.998	4.538.386
Passivo não circulante	7.786.360	6.627.895
Total do Passivo	11.631.358	11.166.281

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários	1.810.552	1.919.117
Passivo líquido total (**)	9.820.806	9.247.164
Total do passivo e patrimônio líquido	12.664.111	12.271.498

(*) Capital de terceiros = Instrumentos financeiros derivativos + Empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamento mercantil.

(**) Passivo líquido Total = Total do passivo – caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários.

Os Diretores entendem que a Companhia possui estrutura de capital adequada ao cumprimento de suas obrigações de curto e médio prazo.

Os Diretores informam que o Estatuto Social da Companhia não vislumbra a possibilidade de resgate das ações preferenciais classe “A” e das ações ordinárias, além das previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).

C) CAPACIDADE DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AOS COMPROMISSOS FINANCEIROS ASSUMIDOS

Os Diretores da Companhia informam que, considerando o perfil de endividamento da Companhia, composto por dívidas bancárias e financiamentos, o fluxo de caixa e as respectivas posições de liquidez da Companhia, a Companhia tem liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora os Diretores não possam garantir que tal situação permanecerá igual.

Caso seja necessário contrair empréstimos para financiar os investimentos de ampliação da rede e aquisições, os Diretores acreditam que a Companhia possui capacidade financeira para honrá-los.

O fluxo de caixa líquido de suas atividades operacionais atingiu os montantes de R\$ 3.439.487 e R\$ 2.508.482 nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021, respectivamente.

D) FONTES DE FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO E PARA INVESTIMENTOS EM ATIVOS NÃO CIRCULANTES UTILIZADAS

Os Diretores da Companhia informam que a estratégia de financiamento de seus investimentos se baseia em linhas de longo prazo, captando empréstimos e financiamentos a custos competitivos, principalmente por meio do mercado de capitais, por meio de emissão de títulos de dívida, e financiamentos com bancos comerciais e agências de fomento. Os financiamentos têm como objetivo fazer frente aos investimentos da expansão e manutenção da Companhia.

Os empréstimos da Companhia em aberto em 31 de dezembro de 2022 estão detalhados abaixo no item 2.1(f) deste Formulário de Referência.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

E) FONTES DE FINANCIAMENTO PARA CAPITAL DE GIRO E PARA INVESTIMENTOS EM ATIVOS NÃO CIRCULANTES QUE PRETENDE UTILIZAR PARA COBERTURA DE DEFICIÊNCIAS DE LIQUIDEZ

Os Diretores da Companhia informam que as captações realizadas nos anos de 2022 e 2021 não tiveram como objetivo a cobertura de deficiências de liquidez.

F) NÍVEIS DE ENDIVIDAMENTO E AS CARACTERÍSTICAS DE TAIS DÍVIDAS, DESCREVENDO AINDA:

i. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO RELEVANTES

Os Diretores da Companhia informam que, em 31 de dezembro de 2022, o montante total de dívida não incluindo os derivativos da Companhia, de qualquer natureza, somava R\$ 6.980.640, enquanto em 31 de dezembro de 2021 somava R\$ 6.950.336. A tabela abaixo descreve a evolução do endividamento total em aberto da Companhia nas datas em referência.

Dívidas (R\$ mil)	31/12/2022	31/12/2021
Curto Prazo	1.554.840	2.288.960
Moeda Estrangeira	406.422	3.422
Moeda Nacional	1.148.419	2.285.538
Longo Prazo	5.425.800	4.661.376
Moeda Estrangeira	1.367.525	849.779
Moeda Nacional	4.058.275	3.811.597
Total Geral	6.980.640	6.950.336

A tabela abaixo demonstra os prazos de amortização dos principais empréstimos, financiamentos e debêntures da Companhia de 2023 a 2027 em diante:

Período findo em 31/12/2022 (R\$ mil)						
	Até dez/23	Até dez/24	Até dez/25	Até dez/26	dez/27 em diante	Total
BNDES	178.756	170.925	195.566	220.207	1.564.856	2.330.311
4131	406.422	375.783	991.742	-	-	1.773.946
Debêntures	969.663	555.097	33.656	119.682	1.198.285	2.876.383
Dívida Total Consolidada	1.554.840	1.101.805	1.220.964	339.889	2.763.141	6.980.640
	22%	16%	17%	5%	40%	100%

ii. OUTRAS RELAÇÕES DE LONGO PRAZO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os Diretores da Companhia informam que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia não possuía quaisquer outras relações de longo prazo com instituições financeiras além daquelas citadas no Formulário de Referência e nas demonstrações financeiras.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

iii. GRAU DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS DÍVIDAS

Os Diretores informam que não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas quirografárias da Companhia. Contudo, os Diretores esclarecem que, atualmente, o BNDES pode ser considerado o credor mais favorecido, uma vez que seus contratos contam com estrutura de garantias específicas, por meio de recebíveis.

iv. EVENTUAIS RESTRIÇÕES IMPOSTAS À COMPANHIA, EM ESPECIAL, EM RELAÇÃO A LIMITES DE ENDIVIDAMENTO E CONTRATAÇÃO DE NOVAS DÍVIDAS, À DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS, À ALIENAÇÃO DE ATIVOS, À EMISSÃO DE NOVOS VALORES MOBILIÁRIOS E À ALIENAÇÃO DE CONTROLE SOCIETÁRIO, BEM COMO SE A COMPANHIA VEM CUMPRINDO ESSAS RESTRIÇÕES

Os Diretores da Companhia informam que seis contratos financeiros apresentam cláusulas que determinam a observância dos seguintes e determinados índices financeiros (*covenants*) mínimos:

- (a) a razão entre a Dívida Líquida (incluindo o resultado de derivativos) e o EBITDA dos últimos 12 meses; e
- (b) a razão entre o Endividamento de Curto Prazo e o Endividamento Total dos últimos 12 meses (incluindo o resultado de derivativos); conforme descritos abaixo: Os *covenants* por contrato, bem como os resultados dos últimos três exercícios sociais, estão apresentados na tabela abaixo:

	Dívida líquida / EBITDA	Dívida de curto prazo / Dívida total
Dívida		
BNDES	≤4,00	-
4ª emissão de debêntures	≤4,00	≤0,60
5ª emissão de debêntures	≤4,00	-
6ª emissão de debêntures	≤4,00	-
7ª emissão de debêntures	≤4,00	-
8ª emissão de debêntures	≤4,00	-
9ª emissão de debêntures	≤4,00	-
Resolução 4131	≤4,00	-
Resultado		
2021	1,59	0,34
2022	1,64	0,17

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Os Diretores da Companhia informam que a Companhia está adimplente com todos os seus *covenants* financeiros.

G) LIMITES DE UTILIZAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS CONTRATADOS E PERCENTUAIS JÁ UTILIZADOS

Os Diretores da Companhia informam que, em 31 de dezembro de 2022, havia um total de R\$ 6.980.640 em linhas de financiamento contratadas e desembolsadas com bancos, enquanto em 31 de dezembro de 2021 havia um total de R\$ 6.950.336.

Em 31 de dezembro de 2022, a Companhia dispunha de linhas de crédito em bancos, que não foram utilizadas, no valor de aproximadamente R\$ 937 milhões. Em 31 de dezembro de 2021 com o valor de R\$ 2,5 bilhões ainda não desembolsados.

Credor	Empresa	Valor Contratado (R\$ Milhões)	Valor Utilizado (R\$ Milhões)	Saldo Utilizado (%)
BNDES	Comgás	1.500	563	38%

(H) ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS EM ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO E DE FLUXO DE CAIXA

Os Diretores informam que o resumo das demonstrações financeiras da Companhia dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021 foi extraído das demonstrações financeiras elaboradas em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma, e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a Lei das S.A., as normas da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis ("CPC"), assim como com as normas internacionais de contabilidade ("IFRS") emitidas pelo *International Accounting Standards Board* ("IASB").

ANÁLISE COMPARATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	31/12/2022	AV %	31/12/2021 (*)	AV %	AH %
Receita bruta na venda de gás e serviços	22.005.192	126,4	15.025.437	128,3	46,5
Receita líquida na venda de gás e serviços	17.414.153	100,0	11.709.713	100,0	48,7
Vendas de gás	15.926.950	91,5	10.447.311	89,2	52,5
Receita de construção	1.135.355	6,5	1.020.176	8,7	11,3
Outras receitas	351.848	2,0	242.226	2,1	45,3
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(13.962.106)	(80,2)	(8.629.736)	73,7	61,8
Custo do gás e transporte	(12.334.464)	(70,8)	(7.176.276)	(61,3)	71,9
Custo de construção	(1.135.355)	(6,5)	(1.020.176)	(8,7)	11,3
Amortizações	(492.287)	(2,8)	(433.284)	(3,7)	13,6
Resultado bruto	3.452.047	19,8	3.079.977	26,3	12,1

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Despesas operacionais	(728.267)	(4,2)	(500.645)	4,3	45,5
Despesas de vendas	(142.527)	(0,8)	(125.413)	(1,1)	13,6
Despesas gerais e administrativas	(498.140)	(2,9)	(401.819)	3,4	24,0
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(87.600)	(0,5)	26.587	0,2	(429,5)
Resultado antes do resultado financeiro e dos impostos	2.723.780	15,6	2.579.332	22,0	5,6
Resultado financeiro líquido	(610.082)	(3,5)	(305.063)	(2,6)	100,0
Despesas financeiras	(1.073.581)	(6,2)	(735.522)	(6,3)	46,0
Receitas financeiras	465.485	2,7	401.246	3,4	16,0
Variação cambial líquida	108.227	0,6	(60.888)	(0,5)	(277,7)
Derivativos	(110.213)	(0,6)	90.101	0,8	(222,3)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	2.113.698	12,1	2.274.269	19,4	(7,1)
Imposto de renda e contribuição social	(302.219)	(1,7)	(155.148)	(1,3)	94,8
Resultado líquido do exercício	1.811.479	10,4	2.119.121	18,1	(14,5)

- RECEITA LÍQUIDA NA VENDA DE GÁS E SERVIÇOS

A Receita líquida na venda de gás e serviços da Companhia passou de R\$ 11.709.713 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 para R\$ 17.414.153 no mesmo período encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um acréscimo de 48,7%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, principalmente devido as seguintes razões:

A. VENDA DE GÁS

As Vendas de gás passaram de R\$ 10.447.311 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 para R\$ 15.926.950 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um acréscimo de 52,5%. Os Diretores da Companhia entendem que essas variações ocorreram, principalmente, pelo repasse do aumento do custo de gás nas tarifas e reajuste inflacionário das margens de distribuição em 10 de dezembro de 2022.

B. RECEITA DE CONSTRUÇÃO

A Receita de construção passou de R\$ 1.020.176, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 1.135.355 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando acréscimo de 11,3% devido principalmente aos investimentos contínuos na expansão e modernização feitos pela Companhia.

C. OUTRAS RECEITAS

As Outras receitas passaram de R\$ 242.226, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 351.848 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um acréscimo de 45,3% devido ao repasse das cobranças de penalidades aos clientes, pela receita de taxa de utilização do sistema de distribuição ("TUSD") pelos clientes livres, e pelo reconhecimento do diferimento do IGPM no valor de R\$ 110 milhões dos segmentos residencial e comercial referente à Deliberação ARSESP 1.162 de 26 de maio de 2021 atrelada ao aditivo da concessão.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

- CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

O Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados passou de R\$ 8.629.736 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 13.962.106 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um acréscimo de 61,8%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, especialmente, pelas seguintes razões:

A. CUSTO DO GÁS / TRANSPORTE E OUTROS

O custo do gás, transporte e outros passou de R\$ 7.176.276 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 12.334.464 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um decréscimo de 71,9%. Os Diretores entendem que essas variações ocorreram devido à atualização do custo do gás nas tarifas, devido ao maior preço do Brent durante o ano de 2022, em relação ao ano anterior.

B. CUSTO DE CONSTRUÇÃO

O Custo da construção da malha de distribuição do gás passou de R\$ 1.020.176, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 1.135.355, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um acréscimo de 11,3%, que acompanha o acréscimo na receita de construção, comentado anteriormente.

- AMORTIZAÇÃO

A Amortização sobre o contrato de concessão passou de R\$ 433.284, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 492.287, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um acréscimo de 13,6%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu devido à classificação da amortização do contrato de concessão de despesas para custos de vendas, por entender que tal apresentação fornece informações mais relevantes aos usuários de suas demonstrações financeiras, pois está mais alinhada com as práticas adotadas pelo mercado.

- RESULTADO BRUTO

O Resultado bruto da Companhia passou de R\$ 3.079.977 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 3.452.047 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um acréscimo de 12,1%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu devida ao reflexo do cenário de retomada das atividades dos segmentos que geram maior margem para a Companhia, além do reajuste dos valores das margens de distribuição ocorrido em maio de 2021.

- DESPESAS OPERACIONAIS

As Despesas operacionais da Companhia passaram de R\$ 500.645 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 728.267 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022,

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

representado um acréscimo de 45,5%. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu especialmente pelas seguintes razões:

A. DESPESAS DE VENDAS

As Despesas de vendas passaram de R\$ 125.413 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 142.527 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um acréscimo de 13,6%, principalmente por conta dos efeitos das perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber.

B. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

As Despesas gerais e administrativas passaram de R\$ 401.819 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 498.140 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um acréscimo de 24,0%, explicado principalmente pela correção da inflação em alguns contratos de prestadores de serviços e pelo efeito de reclassificação de créditos de PIS/COFINS.

C. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS, LÍQUIDAS

As Outras receitas (despesas) operacionais líquidas no período encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram negativamente impactadas principalmente pelos valores em discussão com clientes; resultados nas alienações e baixa do intangível e efeito líquido das demandas judiciais, além de outros efeitos não recorrentes contabilizados em 2021.

- RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS IMPOSTOS

O Resultado antes do resultado financeiro e dos impostos da Companhia passou de R\$ 2.579.332 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 2.723.780 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um acréscimo de 5,6% devido aos motivos citados anteriormente.

- RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

O Resultado financeiro líquido passou de uma despesa de R\$ 305.063 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 610.082 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um acréscimo de 100,0%. O maior impacto negativo do resultado financeiro deve-se principalmente ao aumento dos índices macroeconômicos (IPCA, IGP-M e CDI) no período, que é a principal referência de indexação dos contratos de endividamento da Companhia, além de outros efeitos não recorrentes, que afetam principalmente a base de 2021.

Os Diretores da Companhia entendem que essa variação ocorreu, especialmente, pelas seguintes razões:

A. RECEITAS FINANCEIRAS

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

As Receitas financeiras passaram de R\$ 491.347 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 563.712 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um acréscimo de 16,8%, principalmente pela maior rentabilidade de caixa em virtude da acentuada alta de juros no país e pelos efeitos da variação cambial líquida.

B. DESPESAS FINANCEIRAS

As Despesas financeiras passaram de R\$ 796.410 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 1.183.794 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um acréscimo de 48,6%, principalmente pelo reflexo do aumento da dívida líquida média, aumento dos índices macroeconômicos (IPCA, IGP-M e CDI) no exercício 2022 e, atualização monetária dos créditos extemporâneos de PIS/ COFINS, referente a exclusão do ICMS da base de cálculo.

- RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

O Resultado antes do imposto de renda e contribuição social passou de R\$ 2.274.269 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 2.113.698 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um decréscimo de 7,1%, que é reflexo das variações apresentadas anteriormente.

- IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

O Imposto de renda e contribuição social passou de R\$ 155.148 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 302.219 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, representando um acréscimo de 94,8%. Os principais fatores que contribuíram para tal variação foram (i) Benefício ICMS extemporâneo, utilizados por meio de sua compensação com IR, CSLL, PIS e COFINS a pagar vencidos no exercício, relativos aos pagamentos a maior de IRPJ e de CSLL, por conta da não tributação do benefício da redução de base de cálculo de ICMS no Estado de São Paulo de 12% à 15%, nos anos de 2017, 2018 e 2019, quando esse benefício não era computado na apuração do IR e CSLL devidos pela Companhia; (ii) Benefício ICMS – exercício corrente; e (iii) Selic indêbitos, referente reversão de créditos de fatos geradores anteriores à 2021, e dos anos de 2016 a 2020.

- RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

O Resultado líquido do exercício obteve um decréscimo de 14,5%, passando de R\$ 2.119.121 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, para R\$ 1.811.479 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

ANÁLISE COMPARATIVA DOS FLUXOS DE CAIXA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

	31/12/2022	AV %	31/12/2021	AV %	AH %
Fluxo de caixa das atividades operacionais					
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	2.113.698	55,5	2.274.269	79,5	(7,1)
Ajustes para:					
Amortizações	498.487	13,1	436.093	15,2	14,3
Resultado nas alienações de ativo intangível	45.191	1,2	21.083	0,7	114,3
Transações com pagamento baseado em ações	2.339	0,1	3.634	0,1	(35,6)
Provisão para demandas judiciais	11.791	0,3	9.691	0,3	21,7
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	763.577	20,1	378.485	13,2	101,7
Provisão de bônus e participação no resultado	52.278	1,4	58.860	2,1	(11,2)
Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	12.502	0,3	(1.792)	(0,1)	(797,7)
Ativos e passivos setoriais, líquidos	299.366	7,9	246.101	8,6	21,6
Créditos fiscais extemporâneos	—	—	(563.175)	(19,7)	(100,0)
Outros	8.798	0,2	(1.197)	(0,0)	(835,0)
	3.808.027	110,7	2.862.052	114,1	33,1
Variação em:					
Contas a receber de clientes	(197.775)	53,7	(376.125)	106,4	(47,4)
Estoques	(3.107)	0,8	(7.293)	2,1	(57,4)
Outros tributos, líquidos	(38.045)	10,3	(349.059)	98,7	(89,1)
Fornecedores e outros passivos financeiros	(175.839)	47,7	468.381	(132,5)	(137,5)
Ordenados e salários a pagar	(31.248)	8,5	(43.341)	12,3	(27,9)
Benefícios pós-emprego	(25.963)	7,0	(24.683)	7,0	5,2
Outros ativos e passivos, líquidos	103.437	(28,1)	(21.450)	6,1	(582,2)
	(368.540)	(10,7)	(353.570)	(14,1)	4,2
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	3.439.487	983,8	2.508.482	(348,9)	37,1
Fluxo de caixa de atividades de investimento					
Títulos e valores mobiliários	532.479	(82,3)	(4.906)	0,5	(10.953,6)
Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes	8.319	(1,3)	6.805	(0,7)	22,2
Adições ao intangível e ativos de contrato	(1.187.518)	183,6	(1.027.003)	100,2	15,6
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(646.720)	(185,0)	(1.025.104)	142,6	(36,9)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento					
Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	2.473.745	(101,3)	1.557.805	(70,7)	58,8
Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	(2.275.698)	93,1	(1.768.394)	80,3	28,7
Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	(469.746)	19,2	(419.092)	19,0	12,1
Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	(294.300)	12,0	(6.116)	0,3	4.712,0
Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	19.882	(0,8)	116.025	(5,3)	(82,9)
Amortização de principal sobre arrendamento mercantil	(6.044)	0,2	(1.884)	0,1	220,8
Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil	(2.671)	0,1	(631)	0,0	323,3
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	(1.872.732)	76,7	(1.649.653)	74,9	13,5
Pagamento de remuneração baseada em ações	(15.597)	0,6	(30.336)	1,4	(48,6)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(2.443.161)	(698,8)	(2.202.276)	306,3	10,9

2.1 Condições financeiras e patrimoniais

Acréscimo (decréscimo) em caixa e equivalentes de caixa	349.606	(718.898)	(148,6)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	891.650	1.610.548	(44,6)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.241.256	891.650	39,2

- CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

O caixa líquido gerado pelas operações foi de R\$ 3.439.487 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, e de R\$ 2.508.482 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, representando um acréscimo de 37,1%. A Companhia entende que a variação ocorreu devido ao reflexo do cenário de retomada das atividades dos segmentos.

- CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

O caixa utilizado nas atividades de investimentos foi de R\$ 646.720 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, e de R\$ 1.025.104 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, representando um decréscimo de 36,9%. Esse impacto ocorreu principalmente em razão da variação dos resgates e dos saldos de aplicações incorridas.

- CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

O caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento foi de R\$ 2.443.161 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, e de R\$ 2.202.276 no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, representando um acréscimo de 10,9%. No ano de 2022, a Companhia captou recursos no mercado local e internacional, através das liberações do BNDES e da Resolução nº 4.131, de 3 de julho de 2013, no valor total de R\$ 2.473.745, contra R\$ 1.557.805 em relação ao ano anterior. A Companhia liquidou dívidas no montante de R\$ 2.745.444 (incluindo amortizações de principal e pagamentos de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures), contra R\$ 2.187.486 em relação ao ano anterior, e os hedges de proteção cambial no valor de (R\$ 274.418) relativo a instrumentos financeiros derivativos, contra R\$ 109.909 em relação ao ano anterior. Adicionalmente, foram pagos no ano de 2022 juros sobre capital próprio e dividendos no montante de R\$ 39.011 e R\$ 1.833.721, respectivamente, contra R\$ 29.442 e R\$ 1.620.211, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.

- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO

O saldo de caixa e equivalentes de caixa foi de R\$ 1.241.256 no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, e de R\$ 891.650 no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, representando um acréscimo de 39,2%. Essa movimentação reflete os comentários nas rubricas de caixa líquido utilizado nas atividades operacionais e caixa líquido utilizado nas atividades de investimento e financiamento.

2.2 Resultados operacional e financeiro

2.2 RESULTADO OPERACIONAL E FINANCEIRO

(A) RESULTADOS DAS OPERAÇÕES DA COMPANHIA, EM ESPECIAL:

(I) DESCRIÇÃO DE QUAISQUER COMPONENTES IMPORTANTES DA RECEITA

A receita operacional líquida no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 foi de R\$ 17.414.153, representando um decréscimo de 48,7% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, que foi de R\$ 11.709.713.

As operações da Companhia se baseiam na premissa de garantia da entrega do gás com segurança, qualidade e confiabilidade, com investimentos contínuos na expansão e modernização.

Essa política se traduz no número recorde de clientes na base que, em 2022, chegou a 2.380.847, sendo 149 mil novos consumidores no ano, com investimentos de R\$ 1.248,9 milhões no exercício.

Em 2021, a Companhia chegou a 2.232.288, sendo 131 mil novos consumidores no ano, com investimentos de R\$ 1.175,1 milhões no período.

O número total de clientes supera o de medidores, pois um único medidor pode atender a um conjunto de apartamentos (UDAs – Unidade Domiciliar Autônoma). Abaixo número de clientes em cada mercado:

Número de clientes	2022	2021	2022 x 2021 (%)
Residencial	1.602.077	1.433.178	11,8%
Número de UDA's (*)	2.359.391	2.211.799	6,7%
Comercial	19.655	18.763	4,8%
Industrial	1.547	1.481	4,5%
Termogeração	2	2	0,0%
Cogeração	32	29	10,3%
Automotivo	220	214	2,8%
Total Medidores	1.623.533	1.453.667	11,7%
Total UDA's	2.380.847	2.232.288	6,7%

(*) UDA's (Unidade Domiciliar Autônoma)

O volume total de gás distribuído no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, apresentou um decréscimo de 5,4% quando comparado ao mesmo exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, passando de 4.859.076 mm³ para 4.596.464 mm³. Os Diretores da Companhia entendem que o decréscimo se deu principalmente pela redução do consumo nos segmentos industrial e cogeração que foi parcialmente compensado pelo crescimento de volume dos segmentos residencial, comercial e automotivo.

O segmento residencial apresentou crescimento de 3%, impulsionado pela adição bruta de 156 mil novos clientes nos últimos 12 meses, e pela queda da temperatura média nos períodos. O segmento comercial apresentou acréscimo de 15,4% explicado pelo arrefecimento da pandemia e a gradual

2.2 Resultados operacional e financeiro

recuperação dos demais segmentos. O segmento industrial apresentou decréscimo de 6,7% impactado pela diminuição da demanda nas operações de grandes clientes do segmento. O segmento cogeração apresentou decréscimo de 14,1%, devido à redução dos custos de energia elétrica e o segmento automotivo apresentou acréscimo de 8,4%, em decorrência do maior nível de preços dos combustíveis líquidos.

<u>Volume (mil m³)</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2022 x 2021</u>
Residencial	321.535	312.314	3,0%
Comercial	147.741	127.996	15,4%
Industrial	3.550.580	3.804.594	(6,7%)
Cogeração	354.092	412.153	(14,1%)
Automotivo	218.985	202.019	8,4%
Termogeração	3.531	-	0,6%
Volume	4.596.464	4.859.076	(5,4%)
mm³/dia	12,6	13,3	(5,4%)

(II) FATORES QUE AFETARAM MATERIALMENTE OS RESULTADOS OPERACIONAIS

Os Diretores da Companhia entendem que os resultados operacionais da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram materialmente afetados pelos seguintes reajustes tarifários:

No dia 8 de dezembro de 2021 a ARSESP publicou a Deliberação nº 1.254, com vigência a partir do dia 10 de dezembro de 2021, atualizando o custo do gás e transporte e a parcela de recuperação da conta gráfica de gás, que resultou nos seguintes ajustes nas tarifas de venda de gás dos segmentos: aumento médio de 19% no segmento industrial, de 18% no segmento residencial e comercial e de 23% no preço do Gás Natural Veicular (“GNV”), considerando a tarifa aplicada para os postos de combustíveis, e 22% para o segmento cogeração e refrigeração. Essa deliberação também modificou a mecânica de aplicação dos impostos, considerando o julgamento de Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 574.7096 no STF, o qual decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS, PASEP e da COFINS.

No dia 3 de março de 2022 a ARSESP publicou a Deliberação nº 1.274, com vigência a partir do dia 10 de março de 2022, dispondo sobre a atualização das tabelas tarifárias e sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição a serem aplicadas no mercado livre, que resultou no aumento médio de 14,5% no segmento industrial, de 16,1% no preço do GNV, considerando a tarifa aplicada para os postos de combustíveis, e 15,9% para o segmento cogeração e refrigeração.

No dia 27 de junho de 2022, em cumprimento à Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, que trata da redução a zero da alíquota de PIS/COFINS e PASEP quando do faturamento na venda de GNV até 31 de dezembro de 2022, a ARSESP publicou a Deliberação nº 1.301, com vigência retroativa à 23 de junho de 2022. A redução nas tarifas finais aos consumidores do segmento GNV foi de 8,9%, ficando todos os demais segmentos sem alteração.

2.2 Resultados operacional e financeiro

Em 1 de setembro de 2022 a ARSESP publicou a Deliberação nº 1.329, com vigência a partir de 10 de setembro de 2022, que dispôs sobre a atualização das Tabelas Tarifárias e sobre a TUSD a serem aplicadas no mercado livre. A diminuição média na tarifa final dos grandes consumidores cativos (industrial, GNV, cogeração e refrigeração) foi de -0,1%, não havendo alteração de tarifas para os segmentos residencial e comercial.

Em 7 de dezembro de 2022 a ARSESP publicou a Deliberação nº 1.359, com vigência a partir de 10 de dezembro de 2022, que dispôs sobre o reajuste dos valores das margens de distribuição, a atualização do custo médio ponderado do gás e do transporte, o repasse das contas gráficas sobre a TUSD a ser aplicada no mercado livre e as tabelas tarifárias a serem aplicadas pela concessionária de distribuição de gás canalizado. Para os consumidores do segmento residencial e comercial houve um reajuste médio de 11% nas faturas de gás canalizado e para os demais segmentos (industrial, GNV, cogeração e refrigeração) ocorreu uma redução de cerca de 10% nas faturas de gás.

Posteriormente, em 22 de dezembro de 2022, em decorrência da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022, que realizou alterações na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 ("Código Tributário Nacional") e outras leis, que em especial, trata da redução a zero da alíquota de PIS/COFINS e PASEP quando do faturamento na venda de GNV até 31 de dezembro de 2022, a ARSESP publicou a Deliberação nº 1.368, com vigência em 1 de janeiro de 2023.

(B) VARIAÇÕES RELEVANTES DAS RECEITAS ATRIBUÍVEIS A INTRODUÇÃO DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS, ALTERAÇÕES DE VOLUMES E MODIFICAÇÕES DE PREÇOS, TAXAS DE CÂMBIO E INFLAÇÃO

A receita bruta na venda de gás e serviços da Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021 foi de R\$ 22.005.192 e R\$ 15.025.437, respectivamente, apresentando acréscimo de 46,5% entre os exercícios. Os Diretores da Companhia entendem que essa variação é explicada principalmente pelo repasse do aumento do preço da molécula do gás nas tarifas e pelos efeitos da retomada após a pandemia.

(a) IMPACTOS RELEVANTES DA INFLAÇÃO, DA VARIAÇÃO DE PREÇOS DOS PRINCIPAIS INSUMOS E PRODUTOS, DO CÂMBIO E DA TAXA DE JUROS NO RESULTADO OPERACIONAL E NO RESULTADO FINANCEIRO DA COMPANHIA

Os Diretores da Companhia informam que as principais taxas indexadoras aplicáveis ao negócio da Companhia são o IGP-M, CDI e IPCA:

- **IGP-M:** Tal índice impactou na margem da Companhia por meio dos reajustes anuais determinados pelo regulador, excluindo o fator de eficiência "fator X", até 01 de outubro de 2021, em virtude da assinatura do 7º aditivo do contrato de concessão, houve a substituição do IGP-M pelo IPCA como índice de reajuste.
- **CDI:** A maioria dos passivos financeiros de curto prazo e as aplicações financeiras da Companhia, além da proteção da dívida (swaps), estão atrelados à variação do CDI, bem

2.2 Resultados operacional e financeiro

como dívidas de longo prazo em moeda externa que são, obrigatoriamente, trocadas por CDI por meio de instrumentos derivativos.

- **IPCA:** Como parte dos contratos da Companhia estão indexados ao IPCA (empréstimos do BNDES e Debêntures), a variação desta taxa pode afetar significativamente o serviço da dívida da Companhia, porém a maioria destes contratos de endividamento estão hedgeados para CDI. Além dos contratos citados, a partir de 01 de outubro de 2021, em virtude da assinatura do 7º aditivo do contrato de concessão, houve a substituição do IGP-M pelo IPCA como índice de reajuste das margens pelo regulador.
- **Taxas de câmbio:** A Companhia possui dívidas em moeda estrangeira, porém todas estão de acordo com sua política de tesouraria, devidamente protegidas (“swapadas”) para Reais indexados à CDI.

A inflação afeta o desempenho financeiro da Companhia, aumentando suas despesas operacionais. Estas despesas operacionais incluem os custos de mão de obra, despesas com vendas, gerais e administrativas. No entanto, a inflação não tem impacto material sobre o negócio da Companhia para os períodos apresentados. Anualmente, o Órgão Regulador da Companhia (ARSESP) corrige a margem bruta da Companhia pela inflação registrada nos últimos 12 meses.

Os contratos de fornecimento de gás natural, principal insumo da Companhia, têm os preços compostos por duas parcelas: uma indexada a uma cesta de óleos combustíveis no mercado internacional e reajustada trimestralmente; e outra reajustada anualmente com base na inflação local. Todas as variações impactam diretamente na margem bruta da Companhia. Essas variações são capturadas pela conta corrente regulatória, porém seu saldo é considerado na construção da tarifa autorizada e revisada pelo órgão regulador anualmente ou quando houver um desequilíbrio econômico financeiro da Companhia. Esse mecanismo confere à Companhia uma proteção em relação às variações no custo do gás natural.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

2.3 – MUDANÇAS NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(A) MUDANÇAS NAS PRÁTICAS CONTÁBEIS QUE TENHAM RESULTADO EM EFEITOS SIGNIFICATIVOS SOBRE AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NOS CAMPOS 2.1 E 2.2

As informações a seguir apresentadas expressam as opiniões dos Diretores da Companhia para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Os Diretores da Companhia informam que a Companhia aplica o modelo de ativo intangível conforme ICPC 01 / IFRIC 12 e CPC 04 / IAS 38 para a contabilização dos contratos de concessão de distribuição de gás natural. Até 31 de dezembro de 2021, a Companhia aplicava a política contábil consistente com o entendimento da essência da operação à época, classificando a amortização do ativo de concessão como despesas gerais e administrativas.

O avanço do mercado brasileiro no segmento de distribuição de gás e entrada de novos participantes no mercado permitiu que a Companhia reavaliasse tal política em 1 de janeiro de 2022, e mudasse voluntariamente a apresentação da classificação da amortização do contrato de concessão de despesas para custos de vendas, por entender que tal apresentação fornece informações mais relevantes aos usuários de suas demonstrações financeiras, pois está mais alinhada com as práticas adotadas pelo mercado. Esta reclassificação não impacta as margens regulatórias ou os principais indicadores utilizados pela Companhia.

A aplicação da mudança na política contábil gerou a seguinte reclassificação na demonstração do resultado no exercício comparativo:

	31/12/2021 (Originalmente apresentado)	31/12/2021 (Reclassificação)	31/12/2021 (Reapresentado)
Receita operacional líquida	11.709.713	-	11.709.713
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados	(8.196.452)	(433.284)	(8.629.736)
Resultado bruto	3.513.261	(433.284)	3.079.977
Despesas de vendas	(125.413)	-	(125.413)
Despesas gerais e administrativas	(835.103)	433.284	(401.819)
Outras receitas operacionais, líquidas	26.587	-	26.587
Despesas operacionais	(933.929)	433.284	(500.645)
Resultado antes do resultado financeiro líquido e dos impostos	2.579.332	-	2.579.332

(B) OPINIÕES MODIFICADAS E ÊNFASES PRESENTES NO RELATÓRIO DO AUDITOR

Os Diretores informam que os pareceres dos auditores independentes referentes às demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram emitidos sem ressalvas.

2.3 Mudanças nas práticas contábeis/Opiniões modificadas e ênfases

A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e adote premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas.

Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas subjacentes são revisadas de maneira contínua e reconhecidas de forma prospectiva, quando aplicável. As informações sobre julgamentos críticos, premissas e estimativas de incertezas na aplicação de políticas contábeis que tenham efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

- i Nota 5.3 - Contas a receber de clientes
- ii Nota 5.9 - Mensurações de valor justo reconhecidas
- iii Nota 7 - Ativos Intangíveis (definição de vida útil)
- iv Nota 9 - Compromissos
- v Nota 5.7 - Ativos e passivos setoriais
- vi Nota 10 - Imposto de renda e contribuição social
- vii Nota 11 - Provisão para demandas e depósitos judiciais
- viii Nota 18 - Benefícios pós-emprego
- ix Nota 19 - Pagamento baseado em ações

2.4 Efeitos relevantes nas DFs

2.4 – EFEITOS RELEVANTES QUE OS EVENTOS ABAIXO TENHAM CAUSADO OU SE ESPERA QUE VENHAM A CAUSAR NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA E EM SEUS RESULTADOS

(A) INTRODUÇÃO OU ALIENAÇÃO DE SEGMENTO OPERACIONAL

Os Diretores informam que a Companhia possui uma plataforma de negócios adequada para a execução de seus planos futuros, não havendo, no presente momento, expectativa de introdução ou alienação futura de segmento operacional.

(B) CONSTITUIÇÃO, AQUISIÇÃO OU ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

Não houve qualquer constituição, aquisição ou alienação de participação societária no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 que tenha causado efeito relevante nas demonstrações financeiras da Companhia e em seus resultados.

(C) EVENTOS OU OPERAÇÕES NÃO USUAIS

Não aplicável, tendo em vista que durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 não houve quaisquer eventos ou operações não usuais com relação à Companhia ou suas atividades que tenham causado ou se espera que venham causar efeito relevante nas demonstrações financeiras ou resultados.

2.5 Medições não contábeis

2.5 – MEDIÇÕES NÃO CONTÁBEIS

(A) INFORMAR O VALOR DAS MEDIÇÕES NÃO CONTÁBEIS

A Companhia divulgou, no decorrer do último exercício social, as seguintes medições não contábeis:

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de	
(Em milhões de reais)	2022	2021
EBITDA	3.222.267	3.015.425

EBITDA

A Companhia utiliza como medida não contábil o EBITDA, de acordo com a Resolução CVM nº 156, de 23 de junho de 2022 (“Resolução CVM 156”) compreende o resultado líquido do período, acrescidos dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações e amortizações. O EBITDA não é uma medida de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados. Não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, como indicador do desempenho operacional, como substituto do fluxo de caixa, nem como indicador de liquidez da Companhia.

(B) FAZER AS CONCILIAÇÕES ENTRE OS VALORES DIVULGADOS E OS VALORES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS

Seguem abaixo os valores do EBITDA da Companhia relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2021, bem como a conciliação de tais valores:

Cálculo do EBITDA (em milhões de reais)	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
	2022	2021	2022 x2021
Resultado líquido do exercício	1.811.479	2.119.121	14,5
(+) IRPJ/CSSL corrente e diferido	302.219	155.148	94,8
(+) Resultado financeiro, líquido	610.082	305.063	100,0
(+) Amortizações	498.487	436.093	14,3
EBITDA	3.222.267	3.015.425	6,9
Receita operacional líquida	17.414.153	11.709.713	48,7

(C) EXPLICAR O MOTIVO PELO QUAL ENTENDE QUE TAL MEDIÇÃO É MAIS APROPRIADA PARA A CORRETA COMPREENSÃO DA SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA E DO RESULTADO DE SUAS OPERAÇÕES

2.5 Medições não contábeis

A Companhia entende que o EBITDA é mais apropriado para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações porque mostra o verdadeiro lucro contábil a partir das atividades genuinamente ligadas ao seu objeto social, sendo usados internamente como medidas para avaliar produtividade e eficiência e demonstrando-se útil para avaliar o desempenho econômico-financeiro da Companhia. Além disso, a Companhia acredita que o EBITDA oferece aos investidores uma melhor compreensão da sua capacidade de cumprir com suas obrigações e sua capacidade de obter novos financiamentos para seus investimentos e capital de giro.

O EBITDA não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro - International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como base para distribuição de dividendos, como substituto do lucro líquido, como indicador do desempenho operacional ou, ainda, como indicador de liquidez. Não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.

O EBITDA é indicador financeiro utilizado para avaliar o resultado de empresas sem a influência de sua estrutura de capital, de efeitos tributários e outros impactos contábeis sem reflexo direto no fluxo de caixa da empresa.

2.6 Eventos subsequentes as DFs

2.6 – EVENTOS SUBSEQUENTES ÀS ÚLTIMAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS QUE AS ALTERE SUBSTANCIALMENTE

A) CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS RELACIONADAS A IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A partir do 1º trimestre de 2021, a Companhia passou a apurar e utilizar créditos correntes e extemporâneos decorrentes da não tributação do benefício da redução de base de cálculo de ICMS no Estado de São Paulo, cuja alíquota efetiva é reduzida de 18% para o intervalo entre 12% e 15,6% por força do art. 8º do Anexo II do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual nº 45.490 (“RICMS/SP”), com redação dada pelos Decretos Estaduais n.º 62.399/2016 e 67.383/2022. Esses créditos foram utilizados pela Companhia com base no seu melhor entendimento sobre o tema, consubstanciada pela opinião de seus assessores jurídicos externos, a qual levou em consideração toda a jurisprudência aplicável, inclusive o entendimento firmado novembro de 2017 pela 1ª Seção do STJ quanto à aplicação da tese do pacto federativo, o qual passou a ser aplicado em reiterados julgados da 1ª Turma do STJ. Em 8 de março de 2022, houve o julgamento sobre o tema na 1ª Turma do STJ, favorável ao contribuinte, envolvendo benefício fiscal de diferimento do ICMS, obtido mediante contrato. Em 5 de abril de 2022, houve o julgamento na 2ª Turma do STJ, desfavorável ao contribuinte, em caso que envolvia redução da base de cálculo do ICMS. Após referida divergência, o tema foi pautado para julgamento pela 1ª Seção do STJ no dia 26 de abril de 2023. Embora tenha sido proferida uma decisão liminar pelo STF determinando a suspensão da eficácia do julgamento do STJ do dia 26 de abril, a sessão ocorreu e os ministros decidiram de forma unânime contra os contribuintes e a tese defendida pela Companhia.

Em 04 de maio de 2023, o pedido liminar foi reconsiderado pelo Ministro do STF que a concedeu, passado a decisão do STJ a ter eficácia a partir do dia 26 de abril de 2023. Em que pese (i) o divergência entre as 1ª e 2ª Turmas do STJ, (ii) o fato de o acórdão do STJ ainda não ter sido publicado, (iii) a possibilidade de oposição de embargos de declaração ao acórdão, inclusive para resguardar fatos geradores pretéritos e, ainda, (iv) a possibilidade de discussão do tema perante o STF, os administradores da Companhia, com os dados e fatos existentes no momento, observando a interpretação técnica que disciplina o tratamento das incertezas quanto aos tributos sobre o lucro (ICPC22 e IFRIC 23), decidiram pela constituição de provisão em 31 de março de 2023 devido à decisão desfavorável com confirmação de obrigação presente ao final do período contábil. A provisão foi constituída no valor total atualizado de R\$1.191.283 (R\$925.754 de principal registrado na rubrica de imposto de renda corrente, R\$117.863 de juros e R\$147.665 de multa registrados na rubrica de resultado financeiro), que engloba as autuações recebidas para os exercícios de 2015, 2016 e 2017 e os demais créditos aproveitados nos anos seguintes até 31 de março de 2023, acrescidos dos respectivos encargos legais.

B) JULGAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE COISA JULGADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA

2.6 Eventos subsequentes as DFs

O Supremo Tribunal Federal (“STF”) finalizou o julgamento, em 8 de fevereiro de 2023, dos recursos extraordinários RE nº 955227 (“Tema 885”) e RE nº 949297 (“Tema 881”), e consolidou o entendimento no sentido de que uma decisão definitiva (coisa julgada) obtida por determinado contribuinte sobre tributos recolhidos de forma continuada perde seus efeitos caso a Corte se pronuncie em sentido contrário posteriormente. Ainda, o STF não acolheu o pedido de modulação de efeitos da decisão, de forma que as autoridades fiscais podem cobrar os tributos que deixaram de ser recolhidos com base em tais decisões. A Companhia revisou os temas tributários para os quais tem decisão definitiva (coisa julgada) nos últimos 5 anos e não identificou nenhum impacto do julgamento do STF ao tratamento atualmente conferido aos seus recolhimentos tributários.

C) DEVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS AOS CONSUMIDORES

Em janeiro de 2023 a ARSESP realizou audiência pública, relacionada ao tema da devolução dos créditos de PIS/COFINS aos clientes da Companhia, provenientes da exclusão do ICMS das suas bases, cuja finalidade é permitir a participação da sociedade para além das contribuições escritas, visando promover o diálogo entre a administração pública e o cidadão. São mecanismos de participação social, de caráter preliminar e consultivo, realizado com prazo definido e aberto a qualquer interessado, com o objetivo de receber contribuições sobre determinado assunto que ainda será aprofundado e analisado no decorrer do processo decisório pela autoridade pública.

A agência reguladora, na proposta preliminar, apresentou a concepção do tema a partir de uma possível devolução integral e difusa para todos os usuários. No âmbito da Consulta Pública, a Companhia e demais membros da sociedade apresentaram importantes contribuições a serem consideradas pela agência durante o referido período de análise. Dessa forma, até que se conclua as análises por parte da agência reguladora dessas contribuições, o tema segue sob estudo e sem concretização acerca de próximos passos, não havendo assim impacto nessas demonstrações financeiras.

2.7 Destinação de resultados

2.7 DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS SOCIAIS

	2022
Regras sobre retenção de lucros	De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação, observado o disposto no artigo 189 da Lei nº 6.404/76: (a) 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não poderá exceder 20% do capital social; (b) 25% para distribuição de um dividendo obrigatório, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (c) o saldo poderá ser aplicado para constituição de uma reserva especial para aumento do capital social, observado o disposto no artigo 199 da Lei nº 6.404/76, sendo facultado à Assembleia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração, apropriar parte ou a totalidade desse saldo para constituição de reservas legalmente admissíveis, e (d) o saldo remanescente, se houver, deverá ser distribuído aos acionistas. A Assembleia Geral poderá deliberar pela retenção de lucros, com base na proposta da administração, a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios da Companhia, e conforme orçamento de capital elaborado pelo Conselho de Administração e submetido à aprovação da Assembleia Geral.
Valores das retenções de lucros	O lucro líquido de R\$ 1.811.478.620,99, acrescido da realização da reserva de reavaliação no exercício de 2022 no valor de R\$ 132,27, resultando no montante de R\$ 1.811.478.753,26, teve a seguinte destinação: (a) R\$ 452.869.688,32 correspondentes ao dividendo mínimo obrigatório, ao qual foram imputados: (a.1) R\$ 61.635.405,13, a título de juros sobre capital próprio relativos ao exercício de 2022 e calculados até 30 de novembro de 2022, dos quais a parcela de R\$ 9.241.814,05 corresponde ao valor do imposto de renda retido da fonte ("IRRF"), resultando no montante líquido creditado aos acionistas de R\$ 52.393.591,08, pagos em 04/04/2022, 05/07/2022, 04/10/2022 e 05/01/2023, <i>ad referendum</i> da assembleia geral que apreciou as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022 ("AGO"); (a.2) R\$ 103.277.613,71 correspondentes ao montante de dividendos intercalares, sem retenção de IRRF, pagos em 04/04/2022, <i>ad referendum</i> da AGO; (a.3) R\$ 1.150.000,00 correspondentes ao montante de dividendos intercalares, sem retenção de IRRF, pagos em 11/11/2022, <i>ad referendum</i> da AGO. Considerando que o montante líquido de juros sobre capital próprio creditados aos acionistas conforme item (a.1) acima e o montante de dividendos intercalares pagos aos acionistas conforme itens (a.2) e (a.3) acima superaram o valor do dividendo obrigatório para o exercício social encerrado em 31/12/2022, não houve (i) saldo de dividendo obrigatório pago aos acionistas e (ii) o saldo restante, correspondente a R\$ 496.565.734,42, foi retido pela Companhia para reserva de lucros, nos termos do artigo 40 do Estatuto Social da Companhia.
Percentuais em relação aos lucros totais declarados	No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, os percentuais das retenções em relação ao lucro total declarado foram os seguintes: (i) 69,19% foram destinados à pagamento de dividendos; (ii) 3,4% foram destinados ao pagamento de juros sobre o capital próprio; e (iii) 27,41% foram destinados à reserva lucros.
Regras sobre distribuição de dividendos	O estatuto social da Companhia prevê dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício ajustado conforme legislação societária. Adicionalmente, o Conselho de Administração poderá pagar ou creditar juros sobre o capital próprio "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em que

2.7 Destinação de resultados

	2022
	tais juros foram pagos ou creditados. Os juros sobre capital próprio previstos neste parágrafo serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório.
Periodicidade das distribuições de dividendos	A prática de distribuição de dividendos segue a regra da Lei das Sociedades por Ações, ou seja, de distribuição anual, podendo também a Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, levantar balanço semestral e declarar dividendos à conta de lucro apurado nesses balanços. Ainda, o Conselho de Administração poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.
Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável à Companhia, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais	A Lei nº 6.404/76 permite que a Companhia suspenda a distribuição do dividendo obrigatório caso o Conselho de Administração informe à Assembleia Geral que a distribuição é incompatível com sua situação financeira, se instalado, deve emitir seu parecer de recomendação do Conselho de Administração. Ademais, o Conselho de Administração deverá apresentar à Comissão de Valores Mobiliários justificativa para suspensão da distribuição dos dividendos dentro dos cinco dias da realização da Assembleia Geral.
Se a Companhia possui política de destinação de resultados formalmente aprovada, informando órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso a Companhia divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado	A Companhia não possuía uma política de destinação de resultados formalmente aprovada.

2.8 Itens relevantes não evidenciados nas DFs

2.8 – DESCRIÇÃO DOS ITENS RELEVANTES NÃO EVIDENCIADOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA

(A) OS ATIVOS E PASSIVOS DETIDOS PELA COMPANHIA, DIRETA OU INDIRETAMENTE, QUE NÃO APARECEM NO SEU BALANÇO PATRIMONIAL (*OFF-BALANCE SHEET ITEMS*), TAIS COMO:

(I) CARTEIRAS DE RECEBÍVEIS BAIXADAS SOBRE AS QUAIS A ENTIDADE NÃO TENHA RETIDO NEM TRANSFERIDO SUBSTANCIALMENTE OS RISCOS E BENEFÍCIOS DA PROPRIEDADE DO ATIVO TRANSFERIDO, INDICANDO RESPECTIVOS PASSIVOS

Os Diretores da Companhia informam que não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Companhia não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido não evidenciados no balanço patrimonial da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022

(II) CONTRATOS DE FUTURA COMPRA E VENDA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS

Os Diretores da Companhia informam que não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados no balanço patrimonial da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

(III) CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO NÃO TERMINADA

Os Diretores da Companhia informam que não há contratos de construção não terminada não evidenciados no balanço patrimonial da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

(IV) CONTRATOS DE RECEBIMENTOS FUTUROS DE FINANCIAMENTOS

Os Diretores da Companhia informam que não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados no balanço patrimonial da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

(B) OUTROS ITENS NÃO EVIDENCIADOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Os Diretores da Companhia informam que não há outros itens não evidenciados no balanço patrimonial da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

2.9 Comentários sobre itens não evidenciados

2.9 – COMENTÁRIOS DOS DIRETORES SOBRE ITENS NÃO EVIDENCIADOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(A) COMO TAIS ITENS ALTERAM OU PODERÃO VIR ALTERAR AS RECEITAS, AS DESPESAS, O RESULTADO OPERACIONAL, AS DESPESAS FINANCEIRAS OU OUTROS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA

Os Diretores da Companhia informam que este item não é aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

(B) NATUREZA E O PROPÓSITO DA OPERAÇÃO

Os Diretores da Companhia informam que este item não é aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

(C) NATUREZA E MONTANTE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS E DOS DIREITOS GERADOS EM FAVOR DA COMPANHIA EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO

Os Diretores da Companhia informam que este item não é aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

2.10 Planos de negócios

2.10 –PRINCIPAIS ELEMENTOS DO PLANO DE NEGÓCIOS DA COMPANHIA

(A) INVESTIMENTOS, INCLUINDO:

(I) DESCRIÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS

Os Diretores da Companhia informam que, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, a Companhia investiu o montante de R\$ 1.248,9 milhões para a ampliação e modernização da rede de abastecimento, em linha com o planejado para o ano. Para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021 o investimento foi de R\$ 1.175,1 milhões.

(II) FONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS

Os Diretores da Companhia informam que, para assegurar as condições financeiras necessárias à continuidade do ritmo de crescimento de suas operações nos próximos períodos, adicionalmente à sua geração própria de caixa, a Companhia também buscou, instrumentos de captação no mercado de capitais e bancário (emissão de valores mobiliários, como, por exemplo, debêntures), além de novas linhas de financiamento por meio de empréstimos bilaterais firmados com bancos de fomento e bancos comerciais, nacionais e internacionais.

Os investimentos da Companhia e de suas controladas foram realizados com as fontes de financiamento descritas nos itens 2.1(d) e 2.1(f) deste Formulário de Referência. Para os investimentos a serem realizados no futuro, a Companhia pretende utilizar as fontes de financiamento descritas no item 2.1(e) deste Formulário de Referência.

(III) DESINVESTIMENTOS RELEVANTES EM ANDAMENTO E DESINVESTIMENTOS PREVISTOS

Os Diretores da Companhia informam que não há desinvestimentos relevantes em andamento e/ou desinvestimentos previstos.

(B) DESDE QUE JÁ DIVULGADA, INDICAR A AQUISIÇÃO DE PLANTAS, EQUIPAMENTOS, PATENTES OU OUTROS ATIVOS QUE DEVAM INFLUENCIAR MATERIALMENTE A CAPACIDADE PRODUTIVA DA COMPANHIA

Os Diretores da Companhia afirmam que, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 foram adicionados 0,7 mil quilômetros de rede. No mesmo período referente ao ano de 2021, foram adicionados 0,9 mil quilômetros de rede, para levar gás a novos consumidores.

Do total dos investimentos realizados durante o ano de 2022, aproximadamente 6,3% maior que no ano anterior e em linha com o planejamento da Companhia.

2.10 Planos de negócios

(C) NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS, INDICANDO:

(I) DESCRIÇÃO DAS PESQUISAS EM ANDAMENTO JÁ DIVULGADAS

Não aplicável, tendo em vista que não há pesquisas de novos produtos e serviços em andamento.

(II) MONTANTES TOTAIS GASTOS PELA COMPANHIA EM PESQUISAS PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS OU SERVIÇOS

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não teve gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

(III) PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO JÁ DIVULGADOS

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui projetos em desenvolvimento.

(IV) MONTANTES TOTAIS GASTOS PELA COMPANHIA NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS OU SERVIÇOS

Não aplicável, tendo em vista que não houve gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

(D) OPORTUNIDADES INSERIDAS NO PLANO DE NEGÓCIOS DA COMPANHIA RELACIONADAS A QUESTÕES ASG

Não aplicável, tendo em vista que não há oportunidades inseridas no plano de negócios da Companhia relacionadas a questões ASG.

2.11 Outros fatores que influenciaram de maneira relevantes o desempenho operacional

2.11 – OUTROS FATORES QUE INFLUENCIARAM DE MANEIRA RELEVANTE O DESEMPENHO OPERACIONAL E QUE NÃO TENHAM SIDO IDENTIFICADOS OU COMENTADOS NOS DEMAIS ITENS

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta Seção 2 que não tenham sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

5.1 – Política de gerenciamento de riscos

(a) se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a Companhia não adotou uma política

A Companhia possui uma Política de Gestão de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração em 11 de fevereiro de 2019. Tal política pode ser consultada no link: <https://ri.comgas.com.br/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/>

(b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

A Política de Gestão de Riscos tem como objetivo definir as principais etapas dos trabalhos de avaliação e gestão de riscos para a Companhia.

(i) *os riscos para os quais se busca proteção*

Conforme já mencionado no item 4.1 deste Formulário de Referência, busca-se proteção para todo e qualquer tipo de risco que possa, de forma negativa, impactar o alcance de objetivos traçados pela alta administração da Companhia. As principais naturezas dos riscos são destacadas abaixo:

Riscos Estratégicos: estão associados à tomada de decisão da alta administração e podem gerar perda substancial no valor econômico da organização.

Riscos Operacionais: estão associados à possibilidade de ocorrência de perdas (de produção, ativos, clientes, receitas) resultantes de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, assim como de eventos externos como catástrofes naturais, fraudes, greves e atos terroristas. Os riscos operacionais geralmente acarretam redução, degradação ou interrupção, total ou parcial, das atividades, com impacto negativo na reputação da sociedade, além da potencial geração de passivos contratuais, regulatórios e ambientais.

Riscos Financeiros: são aqueles associados à exposição das operações financeiras da organização, segregados em:

- (i) **Câmbio:** afetar associado à volatilidade do mercado e pode afetar a Companhia quando tiver ativos ou passivos atrelados à moeda estrangeira.
- (ii) **Juros:** também associado à volatilidade do mercado. A Companhia pode, eventualmente, contratar dívidas e derivativos indexados a taxas de juros fixos ou flutuantes, porém, alterações na percepção de risco dos agentes do mercado podem gerar volatilidade nas curvas de juros e, desta forma, aumentar as despesas financeiras da Companhia.
- (iii) **Liquidez:** situação em que a Companhia encontra dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros.
- (iv) **Crédito:** associado às contrapartes da Companhia que podem, eventualmente, deixar de honrar seus compromissos e obrigações.

Riscos de Conformidade (Compliance): aqueles associados à exposição a não cumprimento de leis e regulamentos emitidos pelos governos centrais e locais, assim como regulamentos emitidos

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

por entidades reguladoras ou mesmo de natureza interna. Estão associados a prevenção de lavagem de dinheiro, integridade, entre outras condutas.

(ii) os instrumentos utilizados para proteção

A Companhia mantém estruturas dedicadas à gestão dos riscos operacionais e estratégicos, como Controles Internos, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (“SSM”), utilizando-as como instrumentos de proteção.

Tais áreas operam concomitantemente a sistemas operacionais sofisticados com recursos de segurança específicos, tais como bloqueio de acessos a sistemas chave da Companhia, parametrizações pré-determinadas de segregação de função na execução das atividades, log de atividades dentro do sistema, entre outros sistemas que visam mitigar esses riscos.

O risco nunca pode ser eliminado por completo, no entanto, para definição das tratativas, a avaliação dos riscos é feita de forma conjunta, envolvendo tanto as áreas mencionadas, como também a Diretoria, responsável pelo processo onde o risco foi identificado, avaliando o grau de impacto versus probabilidade de ocorrência para cada risco identificado, para então definir-se o melhor instrumento de proteção, que podem ser:

- Evitar: Quando se elimina o fato gerador do risco, por exemplo, descontinuando determinado processo ou saindo de mercado específico.
- Reduzir: Quando são aplicáveis os controles internos (ex. aprovação, revisão, segregação de funções, reconciliação, perfis de acesso etc.) para que o dano potencial do risco seja substancialmente reduzido.
- Compartilhar: Quando o risco é dividido com uma contraparte externa à Companhia. Exemplos de compartilhamento de riscos são as operações de *hedge* (moeda estrangeira, preços, juros) e apólices de seguro.
- Aceitar: Quando o impacto em detrimento da probabilidade do risco é considerado irrelevante, toma-se a decisão de aceitar o risco, pois o custo da ação de controle seria maior do que o próprio risco potencial envolvido.

No âmbito de riscos financeiros, há instrumentos específicos de proteção classificados abaixo:

Tipo de Risco	Instrumento de Proteção
Câmbio	- <i>Non Deliverable Forward</i> (NDF) - <i>Swap</i> - Contrato Futuro de Câmbio - Contrato de Câmbio - Contrato de Opções de Compra e/ou Venda de Moeda Estrangeira - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira
Juros	- <i>Swap</i> - Contrato Futuro de Taxa de Juros

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

Liquidez	- Caixa e Equivalentes de Caixa aplicados em títulos de renda fixa de curto prazo - Contratação de limites para saque (<i>Standby Credit Facility</i> e Conta Garantida)
Crédito	Caixa e Equivalentes de Caixa aplicados em Instituições Financeiras consideradas <i>investment grade</i> em escala nacional pelas agências de rating Standard & Poors, Fitch e Moody's. Contratos de Derivativos negociados com Instituições Financeiras consideradas <i>investment grade</i> em escala nacional pelas agências de rating Standard & Poors, Fitch e Moody's.

O entendimento dos riscos e adoção de ações como resposta é de responsabilidade de todos os gestores da Companhia e de suas controladas.

Todos os assuntos ou dúvidas relacionadas a riscos, relevância e controles devem ser esclarecidos junto à área de Controles Internos da Comgás.

(iii) estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Companhia possui área de Controles Internos que trata de gerenciamento de riscos, bem como o Conselho de Administração, o Comitê de Auditoria e a Diretoria da Companhia que realizam o acompanhamento dos negócios e condutas da Companhia desempenhando funções relativas ao gerenciamento de riscos.

O Comitê de Auditoria da Companhia desempenha a função de verificar a adequação da estrutura operacional de Gestão de Riscos de forma a garantir a efetividade da Política de Gestão de Riscos.

A área de Gestão de Riscos tem como objetivo identificar, avaliar e gerir os riscos inerentes às atividades da Companhia, por meio do mapeamento e avaliação de riscos, identificação de oportunidades e apoiando o negócio no atingimento dos objetivos. A área de Gestão de Riscos reporta-se ao Diretor Financeiro e trimestralmente ao Comitê de Auditoria.

Conforme os objetivos do trabalho, assuntos envolvidos e relevância das deficiências identificadas, podem ser utilizados níveis variados para a discussão dos riscos e suas ramificações.

As demais informações sobre a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos da Companhia estão disponíveis para consulta no link: <https://ri.comgas.com.br/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/>

(c) adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

A administração e diversos colaboradores da Companhia monitoram e avaliam, por meios que a Companhia considera adequados, se as operações efetuadas estão de acordo com as políticas adotadas pela Companhia e se representam exposição a riscos que comprometam o atendimento dos seus objetivos.

Nessa linha, o Comitê de Auditoria da Companhia desempenha a função de verificar a adequação da estrutura operacional e dos controles internos de forma a garantir a efetividade da Política de Gestão de Riscos da Companhia.

5.1 Descrição do gerenciamento de riscos e riscos de mercado

O trabalho de gestão de riscos deve ser executado por profissionais com expertise na área, que tem como princípio avaliar de forma equilibrada as circunstâncias relevantes e apresentar julgamentos sem influência de interesses particulares ou opiniões alheias.

Por fim, a Companhia e seu Comitê de Auditoria entendem que a atual estrutura operacional e de controles internos é adequada para a verificação da efetividade da Política de Gestão de Riscos adotada.

5.2 Descrição dos controles internos

5.2 – Descrição dos controles internos

(a) as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Companhia possui em sua estrutura organizacional as áreas de Auditoria Interna, de Controles Internos/*Compliance* e de Gestão de Riscos, que, dentre outras responsabilidades, são responsáveis pelo estabelecimento, pela manutenção e pela avaliação da eficácia de controles relacionados ao processo de preparação e divulgação das demonstrações financeiras.

Adicionalmente, a Companhia possui um Comitê de Auditoria responsável por assessorar a administração sobre a seleção do auditor independente, revisar o escopo de auditoria, validar outros serviços permitidos prestados pelo auditor independente e avaliar os controles internos da Companhia de forma constante.

Os controles referentes à preparação e divulgação das demonstrações financeiras são executados sob a supervisão e responsabilidade do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro, para fornecer segurança razoável quanto à confiabilidade do processo de preparação e divulgação das demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standard Board* (IASB).

A administração da Companhia é responsável pelo estabelecimento e manutenção de controles internos adequados relativos aos relatórios financeiros, conforme definido pela regra 13(a) 15(f) sob o “*Securities Act of 1934*”. Para avaliar a eficiência dos controles internos de preparação e divulgação das demonstrações financeiras, a administração realizou uma avaliação de riscos e processos, incluindo testes de controles, utilizando os critérios estabelecidos na estrutura integrada, *Internal Control Integrated Framework*, emitido pelo *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) em 2013.

(b) as estruturas organizacionais envolvidas

Para gerenciamento dos controles internos de forma independente, a Companhia possui uma área de Controles Internos e Compliance, que está subordinada à Diretoria de Finanças que reporta trimestralmente ao Comitê de Auditoria e ao Presidente do Conselho de Administração, tendo a responsabilidade de: (a) gerir o Canal de Ética e investigações de fraudes; (b) criar e executar Plano de Auditoria Interna com foco em controles internos adequação as leis e políticas internas; (c) realizar acompanhamento dos planos de ação dos relatórios de Auditoria Interna; (d) identificar economias e redução de custos; (e) criar controles e realizar testes para garantir a adequação à Lei Sarbanes-Oxley (“*SOX*”), Lei Anticorrupção e FCPA; (f) revisar e publicar as políticas e procedimentos em conjunto com as áreas de negócio; (g) disseminar a cultura de Controles Internos; (h) atuar como mentores de controles e auxiliar na implantação/correção de processos; (i) revisar a matriz de riscos e controles compensatórios e aprovação de perfis de acesso aos sistemas da Companhia (j) mapear os riscos inerentes ao negócio; (k) auxiliar na implantação de planos de ação; e (l) reportar tempestivamente à administração os resultados da gestão de riscos.

(c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração da Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

O resultado de todos os trabalhos do plano de auditoria interna previstos no exercício é reportado, por meio de relatório ao Comitê de Auditoria, ao Presidente do Conselho de Administração e aos Diretores e Gerentes envolvidos. Todas as deficiências possuem plano de ação, responsável e data

5.2 Descrição dos controles internos

de implantação, as quais são acompanhadas em bases mensais pela área de Controles Internos e pela Auditoria Interna. Adicionalmente, qualquer exceção observada nas atividades que possam impactar as demonstrações financeiras é reportada tempestivamente para adoção das ações corretivas, em linha com as regras da SOX.

(d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente

Os diretores da Companhia informam que a Ernst Young Auditores Independentes S.S. não identificou durante a execução de seus trabalhos de auditoria nas demonstrações financeiras, deficiências materiais sobre os controles internos da Companhia, que pudessem afetar o seu parecer sobre o exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

(e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Conforme mencionado na seção anterior, a Ernst Young Auditores Independentes S.S. não identificou deficiências materiais sobre os controles internos da Companhia que pudessem afetar o parecer sobre as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022. As avaliações conduzidas pela área de Auditoria Interna também não identificaram deficiências materiais sobre os controles internos da Companhia no período supracitado. Com base nessas cartas de controles internos, os Diretores da Companhia não têm conhecimento de aspectos que pudessem afetar de maneira significativa a adequação de suas demonstrações financeiras.

5.3 Programa de integridade

5.3 – Mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pela Companhia para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira

(a) se a Companhia possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

(i) *os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pela companhia, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas*

A Companhia busca adotar os melhores procedimentos e práticas, de forma a obedecer à legislação e regulamentação aplicáveis, assim como às regras impostas no Código de Conduta e nas políticas da Comgás relacionadas à prevenção, detecção e mitigação de desvios, fraudes, irregularidades e ilícitos, especialmente contra a Administração Pública.

Os documentos corporativos que reúnem as principais normas e os procedimentos afeitos ao tema são: (i) o Código de Conduta; (ii) a Política do Programa de Compliance; (iii) a Política Anticorrupção e Antissuborno; (iv) a Política de Relacionamento com Órgãos Públicos; e (v) a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, aplicáveis à Companhia, e com as seguintes características e objetivos:

- Código de Conduta: O Código de Conduta da Comgás orienta todos os empregados, bem como terceiros atuando para e sob o nome da Companhia, para o que a organização espera deles nas diferentes situações enfrentadas no trabalho ou fora dele, visando uma atuação correta, responsável e íntegra.
- Política do Programa de Compliance: Estabelecer as diretrizes que regem o Programa de Compliance da Comgás, reiterando a importância do atendimento ao Código de Conduta, aos normativos internos e externos, em especial, aos previstos no Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022, que regulamenta a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013).
- Política Anticorrupção e Antissuborno: Orientar os profissionais da Comgás para lidar com situações que envolvam ou possam envolver corrupção, instruí-los a adotarem comportamentos preventivos com o intuito de preservar sua integridade e a imagem da Companhia, de forma geral e, em particular, orientar quanto aos procedimentos que devem ser seguidos para atendimento à lei norte-americana *Foreign Corrupt Practices Act*.
- Política de Relacionamento com Órgãos Públicos: Estabelecer as regras e diretrizes que devem guiar a conduta ética dos colaboradores e terceiros no relacionamento com o Poder Público e agentes públicos, brasileiros ou estrangeiros, em conformidade com a Lei Anticorrupção.
- Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro: As diretrizes dessa política têm como objetivo estabelecer orientações e procedimentos a serem cumpridos pelos colaboradores e terceiros, de forma a combater os crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens e direitos e valores, previstos na Lei de Lavagem de Dinheiro.

5.3 Programa de integridade

As políticas são revisadas de acordo com a periodicidade definida pelo procedimento interno que rege a gestão de documentos da Comgás ou quando há efetiva necessidade, diante de adoção de novas medidas, atualização da legislação ou complementação das já existentes.

O Código de Conduta, a Política Anticorrupção e Antissuborno, a Política de Relacionamento com Órgãos Públicos, a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e demais documentos que suportam o Programa de *Compliance* Comgás podem ser consultados em nosso website de relações com investidores: <https://ri.comgas.com.br/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/>.

(ii) as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos da Companhia a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes

A estrutura é composta por comitês (Comitê de Ética e Comitê de Auditoria) com um sistema de reportes sequenciado, o qual tem como objetivo dar maior visibilidade ao Conselho de Administração acerca dos relatos de alta criticidade, que versem sobre supostas infrações éticas e ou atos de corrupção, fraudes e desvios.

Para auxiliar os reportes, a Companhia utiliza as áreas de Controles Internos e *Compliance* e Auditoria Interna.

A área de Controles Internos e *Compliance* tem as seguintes funções: (i) elaborar, revisar e divulgar limites de autoridade, políticas e procedimentos; (ii) garantir acessos adequados aos sistemas corporativos e alçadas de aprovação; (iii) desenhar e implantar os controles necessários para adequada mitigação dos riscos dos negócios; (iv) conduzir avaliação interna de desenho dos controles SOX e acompanhar a avaliação da auditoria externa dos controles SOX; (v) realizar testes periódicos de controles para garantir a sua efetividade frente aos riscos mapeados; (vi) prover informações e treinamentos de controles internos necessários para disseminação da cultura de governança e *compliance*; e (vii) realizar em conjunto com o Comitê de Ética gestão e investigação dos relatos recebidos no Canal de Ética para apuração dos fatos e adoção das tratativas necessárias.

A área de Auditoria Interna tem as seguintes funções: (i) realizar avaliação geral de riscos e elaborar Plano Anual de Auditoria com base na criticidade dos processos; (ii) avaliar a performance dos processos e controles internos por meio da execução do Plano Anual de Auditoria; (iii) realizar *follow-up* das recomendações de auditoria para assegurar a implantação e aprimoramento do ambiente de controles; (iv) conduzir o processo de avaliação interna e acompanhar a avaliação da auditoria externa dos controles SOX; (v) realizar gestão e investigação (quando necessário) dos relatos recebidos no Canal de Ética para apuração dos fatos e adoção das tratativas necessárias; e (vi) reportar ao Comitê de Auditoria os resultados dos trabalhos e assuntos relevantes do período.

(iii) se a Companhia possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- ***se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados***

5.3 Programa de integridade

O Código de Conduta da Comgás reflete a dedicação da Comgás em alcançar seus objetivos adotando o mais elevado padrão moral e ético, fundamentado em três pilares: respeito, transparência e integridade. Dessa forma, todos os empregados e colaboradores da Comgás, independentemente de hierarquia, são responsáveis por criar e incentivar a cultura de realização de negócios pautados na ética.

- ***as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas***

Violações à legislação vigente, aos valores do Código, às políticas ou a outro regramento da Companhia podem resultar na aplicação de medidas disciplinares, nos termos da Política de Medidas Disciplinares vigente, tais como: advertência verbal, advertência por escrito, suspensão, demissão sem justa causa, demissão com justa causa, entre outras sanções. Sem prejuízo da aplicação de medidas disciplinares, as condutas ilícitas devidamente apuradas e comprovadas serão reportadas às autoridades competentes e ainda podem ser passíveis de responsabilização cível e criminal, caso aplicável.

- ***órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso a Companhia divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado***

A atual versão do Código de Conduta foi aprovada pelo Conselho de Administração em 11 de fevereiro de 2019. O Código de Conduta é pode ser acessado pelos empregados no momento da contratação, na integração, e encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://ri.comgas.com.br/governanca-corporativa/estatuto-codigos-e-politicas/>

(b) se a Companhia possui canal de denúncias, indicando, em caso positivo:

(i) se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

O Canal de Ética, como é denominado no Grupo Cosan e estendido à Comgás, é gerenciado por um terceiro contratado com a finalidade de garantir a idoneidade de todo o processo pelo qual é responsável. O Canal de Ética é utilizado para denúncias, relatos e comunicações de questões relacionadas aos assuntos mencionados nas políticas e Código de Conduta.

(ii) se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados

O Canal de Ética pode ser acessado tanto por funcionários quanto por terceiros e clientes, sendo amplamente divulgado na intranet. O acesso pode ser realizado por *call center* (0800 725 0039) ou por meio de endereço eletrônico disponibilizado exclusivamente para esse fim: <http://www.canaldeetica.com.br/comgas>.

(iii) se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciante de boa-fé

O Canal de Ética possui a opção de identificação ou anonimato. Caso o denunciante opte pelo anonimato, é possível o acompanhamento do caso por meio do protocolo gerado. Exceto se por força de lei ou solicitação judicial, a Companhia garante aos denunciante de boa-fé, o sigilo das informações e/ou denúncias. A empresa contratada para recebimento das denúncias, utiliza sistemas e procedimentos de controles que asseguram o sigilo e a confidencialidade da denúncia.

5.3 Programa de integridade

Conforme expressamente instituído em seu Código de Conduta, a Companhia não tolera nenhum tipo de retaliação contra qualquer pessoa, interna ou externa, que comunique de boa-fé uma violação ou suspeita de violação de qualquer norma jurídica ou do Código de Conduta.

(iv) órgão da Companhia responsável pela apuração de denúncias

O órgão responsável pela apuração e investigação de denúncias é o Comitê de Ética, com o suporte da Auditoria Interna.

(c) número de casos confirmados nos últimos 3 (três) exercícios sociais de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública e medidas corretivas adotadas

Não aplicável, tendo em vista que não houve desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nos últimos três exercícios sociais.

(d) caso a Companhia não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais a Companhia não adotou controles nesse sentido

Não aplicável, tendo em vista as práticas e procedimentos descritos no item 5.3. e neste item 5.4.

5.4 Alterações significativas

5.4 – Alterações significativas nos principais riscos em que a Companhia está exposta ou na política de gerenciamento de riscos adotada conforme último exercício social, e eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição da Companhia a tais riscos

Não houve alterações significativas nos riscos identificados pela Companhia, tampouco alterações na Política de Gestão de Riscos, no último exercício social.

5.5 Outras informações relevantes

5.5 – Outras informações relevantes

Não há outras informações que a Companhia julgue relevantes em relação a esta Seção 5 que não tenham sido divulgadas nos demais itens deste Formulário de Referência.